

주의 요구

1. 제 목: 공매 취소 및 유찰 후 재공고 업무 불철저
2. 소관부점: 강원지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁 업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제16조 제1항에 따르면 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체 없이 공매 또는 수의계약 대행 업무에 착수하여야 하며, 다만 공매 실익이 없거나 매각 전에 보완조치가 필요한 재산 등 특별한 사유가 있는 재산은 공매착수를 유보하고 관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

한편, 같은 요강 제38조에 따르면 ①채납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 아니한 경우, ②위임기관의 요청이 있는 경우, ③타 재산 공매로 체납액 전액이 충당된 경우, ④재산의 훼손·멸실

등으로 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우에는 공매취소의 공고를 하도록 정하고 있는데, ①송달불능의 사유로 공매공고를 취소한 경우 혹은 공매 유찰이 된 경우에는 위임기관 협의 및 보완 조치가 필요한 사항이 아니므로 신속하게 재공고를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 강원지역본부 소관 압류재산에 대하여 체납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않아 공매입찰을 취소하거나 공매 유찰이 된 이후 재공고를 실시한 현황을 점검한 결과

2021. 8. 5. ▽▽▽▽시로부터 수입한 체납자 ▼▼▼ 압류재산(2021-00000-000)의 경우 2023. 5. 12. 송달불능으로 공매공고를 취소한 후 특별한 사유 없이 362일이 지난 2024. 5. 8.에 공매 공고를 하였고

2023. 7. 10. ▽▽▽▽시로부터 수입한 체납자 ◁◁◁ 압류재산(2023-00000-000)의 경우 2024. 3. 21. 공매 유찰된 후 특별한 사유 없이 174일이 지난 2024. 9. 11.에 공매 공고를 한 것으로 확인되는 등

[표 5] 및 [별지 2] “압류재산 재공고 실시 명세” 와 같이 263건의 압류재산에 대하여 송달불능의 사유로 공매입찰을 취소하거나 공매 유찰 후 길게는 411일, 짧게는 33일 후¹¹⁾에 재공고한 사실이 확인되었다.

11) 공매통지서가 송달되지 않은 이해관계자의 주소지 거주 여부 확인 및 유찰 사유 검토 등 재공고하기 전 준비 과정에서 시일이 소요될 수 있음을 고려하여 1개월 초과분에 대해서 점검

[표 5] 구매 취소 후 재공고 실시 현황

(단위 : 건)

구분	합계	구매 취소 및 유찰 후 재공고까지 소요 기간*			
		33~62일	63~93일	94일~180일	180일~

“기재 생략”

* 구매 취소 및 유찰 후 재공고까지 소요된 기간이 1개월을 초과한 물건 기준

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 송달불능으로 구매입찰을 취소하거나 구매 유찰이 된 경우에는 특별한 사유가 없다면 다음 구매공고에 반영될 수 있도록 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 송달불능의 사유로 구매입찰을 취소하거나 구매 유찰이 된 경우 신속하게 재공고 하는 등 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)